

[별표 2]

감면사유 입증자료의 종류(제5조 관련)

제5조 후단에서 "법 제8조제2항 각 호의 어느 하나에 해당함을 입증할 수 있는 서류 또는 자료"란 다음 각 호의 구분에 따른 서류 또는 자료나 이에 준하여 감면사유에 해당함을 명확하게 입증할 수 있는 서류 또는 자료를 말한다.

1. 바이오가스 의무생산자가 1일 바이오가스 생산규모가 1000Nm^3 이상인 바이오가스 생산시설 설치공사에 착공한 경우 : 생산목표연도 내에 착공연월일부터 준공일까지 일자의 일부 또는 전부가 포함되는지 여부를 확인할 수 있는 「건설산업기본법 시행령」 제26조에 따른 건설공사대장 및 바이오가스 생산규모를 확인할 수 있는 착공 시점에서의 최종 실시설계보고서
2. 공공의무생산자의 유기성 폐자원별 발생량에 바이오가스 회수·생산계수를 곱한 값의 합이 $365,000\text{Nm}^3$ 이하인 경우 : 입증자료 불필요
3. 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 재해로 인해 바이오가스 생산시설을 적정하게 운영할 수 없었거나 위탁처리를 할 수 없었던 경우 : 해당 지역이 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난사태 또는 특별재난지역으로 선포·지정됨을 확인할 수 있는 선포문 또는 행정기관의 보도자료 중 1종 및 해당 생산시설에 유기성 폐자원을 위탁처리하는 경우 위탁처리하는 유기성폐자원량을 확인할 수 있는 협약서 등의 서류
4. 시설 개선·보수 또는 불가피한 장애로 인해 바이오가스 생산시설을 적정하게 운영할 수 없었던 경우 : 관련 법령에 근거하여 실시해야 하는 시설진단 결과자료, 검사결과자료, 안전검사자료 중 1종, 시설 개·보수 사업계획서, 시설 개·보수 준공보고자료 등 시설을 적정하게 운영할 수 없었던 기간과 그 내용을 확인할 수 있는 서류, 해당 생산시설에 유기성 폐자원을 위탁처리하는 경우 위탁처리하는 유기성폐자원량을 확인할 수 있는 협약서 등의 서류
5. 유기성 폐자원을 활용하여 바이오가스 생산 외의 방법으로 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제30조에 따른 외부사업 온실가스 감축량을 인증받은 경우 : 외부사업 온실가스 감축량 인증서 및 유기성 폐자원을 활용하여 바이오가스 생산 외의 방법으로 온실가스를 감축했음을 증명할 수 있는 외부사업 모니터링 보고서 등의 서류
6. 민간의무생산자가 바이오가스 생산시설을 설치하기 위하여 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 절차를 거치고 있는 경우 : 해당 환경영향평가서 작성 용역 착수계(준공완료 사업의 경우엔 준공계를 포함한다), 환경영향평가 정보지원 시스템 운영지침에 따른 환경영향평가 사업등록 확인서(평가서를 접수한 경우에 한한다) 및 해당 시설의 타당성 조사 및 기본계획 최종 보고서

7. 「폐기물관리법」 제25조에 따른 폐기물처리업 허가 등 바이오가스 생산시설의 설치를 위한 각종 인가·허가 과정에서 민간의무생산자에게 책임을 물을 수 없는 사유로 그 절차가 지연되거나 진행이 어려운 경우 : 인가·허가 등 신청 날짜를 확인할 수 있는 서류 및 해당 시설의 타당성 조사 및 기본계획 최종 보고서
8. 민간의무생산자 중 유기성 폐자원을 배출하는 사업자가 같거나 인접한 특별자치시, 특별자치도 및 시·군·구 내에 위탁 가능한 바이오가스 생산시설이 없어 유기성 폐자원을 위탁처리할 수 없었던 경우 : 같거나 인접한 특별자치시, 특별자치도 및 시·군·구 내에 위치한 바이오가스 생산시설 목록 및 해당 바이오가스 생산시설에서 위탁처리할 수 없음을 확인하거나 협의한 서류(같거나 인접한 특별자치시, 특별자치도 및 시·군·구 내에 위치한 바이오가스 생산시설이 없는 경우는 제외한다)
9. 「가축전염병 예방법」 제19조제1항 내지 제4항에 따른 격리와 가축사육시설의 폐쇄명령 및 동법 제19조의2에 따른 가축 등에 대한 일시 이동중지 명령으로 인하여 해당 시설 및 해당 지역의 가축분뇨 위탁처리 및 반입이 불가능한 경우 : 「가축전염병 예방법」 제19조제1항에 따른 격리 등의 명령을 확인할 수 있는 「가축전염병 예방법 시행규칙」 별지 제8호서식에 따른 격리·억류·이동제한·소독·교통차단·출입통제명령서, 「가축전염병 예방법」 제19조제2항에 따른 오염우려물품 반출금지 명령, 「가축전염병 예방법」 제19조제3항에 따른 가축 방목 제한 명령, 「가축전염병 예방법」 제19조제4항에 따른 가축사육시설의 폐쇄 및 가축사육제한 등의 명령을 확인할 수 있는 「가축전염병 예방법 시행규칙」 별지 제1호 서식에 따른 가축사육시설의 폐쇄명령 또는 가축사육제한 명령서, 「가축전염병 예방법」 제19조의2에 따른 가축 등에 대한 일시 이동중지 명령 공고문 등의 서류